



**PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL REQUERIMIENTO
DE SERVICIOS DE GRÚA PARTICULARES**

- I.- Para el retiro de vehículos desde la vía pública y su traslado, tanto hacia las Unidades y Destacamentos, como hacia los aparcaderos municipales habilitados, el personal institucional de servicio en la población y de guardia de las Unidades y Destacamentos, observarán el siguiente protocolo de actuación.
 - II.- En particular para las Altas Reparticiones, Reparticiones, Unidades y Destacamentos, dependientes de la Jefatura de Zona Metropolitana, observarán el presente protocolo, hasta que entre el funcionamiento el Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación (CMVRC), para lo cual se impartieron instrucciones sobre el procedimiento de retiro de vehículos desde la vía pública, mediante la Circular DIOSCAR N° 1719 de 10 de junio de 2011.
1. Ante la petición de un afectado de utilizar un servicio de Grúa en particular, ya sea que cuente con dicho servicio su empresa de seguro o bien la de una empresa en particular, se privilegiará la utilización de dicho servicio.
 2. En la eventualidad que el afectado no exprese o no cuente con lo señalado en el punto precedente, los vehículos sólo pueden ser retirados por servicios de grúa previamente empadronados en la Unidad o Destacamento a que pertenezca el personal que solicita el traslado.
 3. Para empadronarse, el servicio de grúa debe acreditar, a lo menos, los siguientes requisitos:
 - a) Deben estar legalmente constituidos como persona jurídica, ya sea como sociedad o empresa individual de responsabilidad limitada, lo que se acreditará con la correspondiente escritura de constitución, o su extracto.
 - b) Deben acreditar documentación de trabajo al día (patente municipal comercial, documentación vehicular de la grúa o grúas que opera, licencia de conducir del conductor de la grúa, etc.)
 - c) Y deben expresar de antemano sus tarifas en base a factores objetivos, como distancia o tara del vehículo que se traslada.
 4. Se mantendrá en un lugar visible en la guardia de la Unidad o Destacamento y portará el personal de servicio en la Población, una relación con las empresas empadronadas, con mención de las tarifas y de aquellas que mantengan seguros vigentes por daños que se ocasionen durante las maniobras de carga, arrastre y descarga de los móviles.
 5. El servicio de grúa sólo puede ser requerido por personal de guardia de la Unidad o Destacamento o por el operador de Cenco, y no directamente por el personal que administra el procedimiento en la población, que deberá limitarse a comunicar a esas instancias el requerimiento para que sea algunas de éstas la que solicite el servicio de grúa.

El personal de población que comunique el procedimiento dejará constancia de lo obrado en la hoja de ruta, indicando requerimiento formulado e instancia a la que lo solicita.



6. El traslado sólo puede tener como destino la Unidad o Destacamento que adopta el procedimiento, o el aparcadero municipal habilitado respectivo, entendiéndose por tal, el que el señale el afectado, o en su defecto, el más cercano al lugar en que se verifica el procedimiento. Para estos efectos, se entiende por aparcadero municipal habilitado el que acredite autorización municipal correspondiente. Verificado el procedimiento, y solicitado el servicio de grúa, el vehículo sólo podrá ser retirado bajo acta de recepción extendida por el personal del servicio de grúa, que debe contener, al menos, las siguientes menciones.
- ✓ Número folio del documento y fecha.
 - ✓ Individualización de la grúa, conductor y hora de llegada al sitio del suceso.
 - ✓ Individualización de la autoridad que ordenó el retiro, institución a la que pertenece y cargo.
 - ✓ Motivo del retiro (infracción, cuasidelito o delito), con indicación expresa de que no hay diligencias pendientes respecto al vehículo en la vía pública (levantamiento de evidencias, etc.)
 - ✓ Ubicación exacta del vehículo a ser trasladado (comuna, calle, referencias)
 - ✓ Individualización del vehículo a ser trasladado (PPU, marca, modelo, color, kilometraje, N° de motor, N° de chasis)
 - ✓ Estado del vehículo al momento de su recepción, según inspección ocular del personal del servicio de grúa que lo recibe.
 - ✓ Catastro de especies que se hallen al interior del vehículo al momento de su recepción.
 - ✓ Individualización del propietario del vehículo, y además del conductor, si éste no fuere dueño.
 - ✓ N° de licencia del conductor, si la tuviere.
 - ✓ Identificación de la grúa y su conductor
 - ✓ Nombre, RUT y firma del funcionario que retira el vehículo.
 - ✓ Nombre, código funcionario y firma del funcionario policial que lo entrega.
7. El Personal de Carabineros, en ningún caso, recibirá o manipulara dineros por concepto de grúas o servicios del mismo, debiendo el operario y cliente entenderse, directamente, con el pago del servicio.
8. Estricta prohibición de recibir aportes, de cualquier naturaleza, por parte de las empresas particulares de servicios de grúas.
9. No se realizara ningún tipo de acuerdo con empresas en forma particular.